唐山市丰润区市场监督管理局

行政处罚决定书

丰润市监任处罚〔2024〕25号

当事人：唐山市丰润区鑫颖超市

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92130221MA0G85GR1H

住所（住址）：唐山市丰润区常庄镇金庄村161号

2024年10月10日，本局执法人员对位于唐山市丰润区常庄镇金庄村161号的唐山市丰润区鑫颖超市进行执法检查，发现超市内货架上销售的玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱未制作价签标明价格，涉嫌构成未按规定明码标价销售商品的违法行为，遂于当日经主管局长批准立案调查。

经查，当事人于2024年7月26日从唐山市丰润区鼎力百货购进5桶，共花购货款20元，每桶净含量：200ml，购进后在其超市未标明价格进行销售。至2024年10月10日被本局执法人员查获时止，未标明价格的玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱尚未售出，销售额0元，获利0元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、2024年10月10日执法人员在现场制作的《现场笔录》和现场拍摄的照片，证明当事人销售玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱未按照规定明码标价的事实；

2、执法人员对当事人齐耐海制作的《询问笔录》1份，证明当事人销售玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱未按照规定明码标价的事实和涉案玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱尚未售出，违法所得0元的事实；

3、当事人提供的其《营业执照》、《食品经营许可证》、《居民身份证》复印件，证明了当事人的经营主体资格和身份及本局具有管辖权；

以上证据材料均由当事人签字确认，其中复印件均由提供人

核对与原件一致。各项证据具备客观性、关联性、合法性特征，

能够形成完整、严密的证据链，充分证明了当事人的违法事实。

本局于 2024 年 10 月 28 日，向当事人送达了《唐山市丰润区市场监督管理局行政处罚告知书》丰润市监任罚告[2024]26号，依法告知了当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的权利，在法定期限内，当事人未提出陈述、申辩。

本局认为，当事人销售玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱未按照规定明码标价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款:“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”之规定，已构成未按规定明码标价销售商品的违法行为，应依据《中华人民共和国价格法》第四十二条:“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项：“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处 5000 元以下的罚款:(一)不标明价格的;”之规定进行处罚。

本案中，当事人销售玫瑰嫩肤搓泥宝啫喱未按规定明码标价的行为，时间不长，数额不大，但扰乱了正常的市场秩序，依据《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》之规定，无减轻、从轻或者从重的情形。本着过罚相当，综合裁量，处罚与教育相结合的原则，实施一般行政处罚，符合《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》中《21、<价格法>（1998 年 5 月 1 日施行）行政处罚裁量权基准》第 3 项“一般”的裁量幅度对应的“适用条件标准”第一项“1.违法行为持续 3 个月以上 6 个月以下的”裁量基准“责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以上三千五百元以下的罚款。”以及《22、<价格违法行为行政处罚规定>（2010 年 12 月 4 日修订）行政处罚裁量权基准》第 19 项“一般”裁量幅度对应的“适用条件标准”第一项“1.违法行为持续 3 个月以上 6 个月以下的”,“责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以上三千五百元以下的罚款。”之规定进行

处罚。

综上，当事人上述行为违反了 《中华人民共和国价格法》第十三条第一款之规定，依据 《中华人民共和国价格法》第

四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第（一）项之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：罚款人民币贰仟元 （2000 元)。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内履行本决定，将罚没款缴至唐山市丰润区财政局账户（开户行：邮政储蓄银行丰润区支行，账号：100869515520010001；开户行：建行丰润曹雪芹东大街支行，账号：13001625538050001940；开户行：交通银行丰润支行，账号：132061100010470000586；开户行：河北银行丰润支行，账号：02011400000034；开户行：唐山农商行丰润支行，账号：37202000020110000022014;）。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条之规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向唐山市丰润区人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向唐山市丰润区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

本局罚没许可证编号：罚证字第 02090041 号。

唐山市丰润区市场监督管理局

2024 年 11 月 7 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。